

PDF FOCADO

Foco na sua aprovação

DISCIPLINA:

Direito Administrativo

ASSUNTO/TÓPICO:

Atributos dos Atos

1 Apresentação

Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo!

É com prazer que iniciamos mais um capítulo do material **PDF FOCADO** do Focus Concursos. Apresentaremos conteúdos com normativas atuais, com abordagem bem didática e assertiva para a sua compreensão.

Ressaltamos que o **PDF FOCADO** conta com a produção intelectual das aulas do professor, além das complementações, atualizações e revisões elaboradas pela nossa equipe Pedagógica do Focus Concursos.

A respeito das complementações, frisamos que, este material pode conter informações **além das trabalhadas em videoaulas**. Mas, claro, com tudo que é necessário para **a sua aprovação**, com a profundidade necessária – nem mais, nem menos.

2 Sobre o PDF FOCADO

Nosso curso de Direito Administrativo para o seu concurso abrange teoria e prática, o que engloba muitas questões extras.

Meu compromisso é condensar em cada aula as principais doutrinas, aliadas a uma pesquisa jurisprudencial atualizada e, é claro, aos principais dispositivos legais cobrados em provas de concurso público.

Além disso, no decorrer do material existem algumas questões de prova para vocês irem se acostumando como o assunto é cobrado pela banca. Ao final de cada aula, haverá sempre uma bateria de exercícios.

Roteiro do PDF FOCADO:

- **Material Teórico Escrito** (conteúdo para o aluno complementar além das videoaulas. Este material pode conter informações além das trabalhadas em videoaulas. Mas, claro, com tudo que é necessário para **a sua aprovação**, com a profundidade necessária – nem mais, nem menos.) 😎
- **Questões Gabaritadas** (são questões **extras/bônus**, para fixar o conteúdo durante a parte teórica. Essas questões fazem parte apenas do material em PDF, logo **não** são resolvidas em videoaulas);
- **Questões de Sala** (questões resolvidas durante as videoaulas);
- **Resumo dos Pontos Importantes** (para auxiliar na revisão do conteúdo visto);
- **Anotações de Aulas** (slide das videoaulas)
- **Questões para Treinar** (são questões **extras/bônus** ao final da apostila, para o aluno treinar e fixar o conteúdo aprendido. Essas questões fazem parte apenas do material em PDF, logo **não** são exibidas e nem resolvidas em videoaulas).

VAMOS NESSA!

3 Conteúdo Programático

1	<i>Sobre o PDF FOCADO</i>	3
2	<i>Conteúdo Programático</i>	4
3	<i>Atos Administrativos</i>	5
3.1	Fatos e Atos jurídicos	5
3.2	Fatos administrativos	6
3.3	Atos da Administração Pública	6
3.4	Conceito de Ato Administrativo	7
4	<i>Questões gabaritadas</i>	9
4.1	Gabarito	10
5	<i>Silêncio administrativo</i>	10
6	<i>Atributos</i>	11
6.1	Presunção de legitimidade e veracidade	11
7	<i>Questões gabaritadas</i>	13
7.1	Tipicidade	14
8	<i>Questões gabaritadas</i>	15
8.1	Autoexecutoriedade	15
8.2	Imperatividade	16
9	<i>Resumão da Aula</i>	17
10	<i>Questões para treinar</i>	19
10.1	Gabarito	26

4 Atos Administrativos

Primeiramente temos que entender o conceito de **ATO**, **FATO** e **CONTRATO** administrativos, porque nem tudo que a administração pública faz é ato, e mesmo o sendo, muitas vezes não é ato **ADMINISTRATIVO**!

Então anote:

Nem tudo que a administração pública faz podemos chamar de ato administrativo, pois este é espécie do grande grupo dos atos da administração, além de termos os fatos e os contratos, que não se confundem com os atos!!!

Os atos administrativos não são emanados apenas pela administração pública, já que os poderes, legislativo e judiciário, quando nas suas funções atípicas, também proferem seus atos administrativos.

Por isso, é importante que você saiba a diferenciar **fato jurídico**, **fato administrativo**, **ato administrativo** e **ato da administração**, pois, embora tenham nomenclaturas parecidas, são coisas **distintas**.

4.1 Fatos e Atos jurídicos

O **fato jurídico**, também conhecido como fato lato sensu, se origina das ações humanas ou de fatos da natureza, que atingem a esfera jurídica de terceiros, podendo afetar tanto a esfera do direito público quanto privado.

Ex.: Durante uma forte chuva na cidade de Cascavel/PR, o vento que assolava o município derrubou um poste de energia na zona rural e, na queda, o poste acabou atingindo duas vacas leiteiras do senhor João. Observe que, a queda do poste nada mais é do que um fato jurídico oriundo de causas naturais, que gerou reflexos tanto no direito civil com a morte dos animais, quanto no direito administrativo com a queda do poste.

4.2 Fatos administrativos

Os **fatos administrativos** são os fatos relevantes (fatos jurídicos) para o Direito Administrativo. O fato administrativo pode ser involuntário, quando decorrer de um evento da natureza que produz consequências no âmbito do Direito. Nesse contexto, eventos como chuva, ventos, terremoto, os chamados fatos naturais, podem receber a conceituação de fatos jurídicos (fatos administrativos), se apresentarem consequências jurídicas relevantes.

4.3 Atos da Administração Pública

O ato praticado no exercício da função administrativa é ato da Administração, porém nem todo ato da Administração é ato administrativo. Em suma, o ato administrativo está contido no conjunto dos atos da Administração.

Espécies de Atos da Administração

- ☐ **Atos de Direito Privado:** aqueles praticados pela Administração despidos das prerrogativas de direito público, como a compra e venda ou a locação;
- ☐ **Atos materiais da Administração:** atos que envolvem apenas execução, como a demolição de estabelecimento em ruínas;
- ☐ **Atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor:** aqueles que não geram efeitos jurídicos imediatos, como os atestados e as certidões;
- ☐ **Atos políticos ou de governo:** aqueles sujeitos a regime constitucional, como a sanção e o veto;
- ☐ **Contratos e convênios:** atos em que a vontade é manifestada de forma bilateral;
- ☐ **Atos normativos:** aqueles dotados de generalidade e abstração, com conteúdo de leis, e só formalmente são atos administrativos.
- ☐ **Atos administrativos propriamente ditos.**

**ATENÇÃO**

Todo ato administrativo é ato da administração, mas nem todo ato da administração é ato administrativo.

Logo, nem sempre o ato da administração será um ato administrativo, pois nem todo ato administrativo terá origem na própria administração pública, eles podem ter caráter público ou privado.

Ex.: atos políticos, atos legislativos, atos judiciários, entre outros.

4.4 Conceito de Ato Administrativo

**CONCEITO**

DOCTRINA: *"ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria". (HLM)*

DOCTRINA: *"a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário". (MSZDP)*

DOCTRINA: *"declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes - como, por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional". (CABM).*

DOCTRINA: *"manifestação ou declaração da administração pública, nesta qualidade, ou de particulares no exercício de prerrogativas públicas, que tenha por fim imediato a produção de efeitos jurídicos determinados, em conformidade com o interesse público e sob regime predominante de direito público."* (MA&VP)

DOCTRINA: *"Os atos administrativos não se confundem com os assim chamados atos políticos ou de governo. São esses os atos da administração pública em sentido amplo, praticados em obediência direta à Constituição, com base imediata no texto constitucional (exemplos: iniciativa de leis, sanção ou veto a projetos de lei, celebração de tratados internacionais, decretação do estado de sítio, dentre outros). Os atos políticos não estão sujeitos à teoria geral dos atos administrativos."* (MA&VP)

Complementando os doutrinadores, temos: **SÓ É ATO ADMINISTRATIVO SE:**

- ↳ for uma manifestação de vontade (omissão é fato e não ato)
- ↳ de forma unilateral (se for bilateral é contrato)
- ↳ da administração pública (os três poderes podem emitir atos)
- ↳ no uso das suas prerrogativas (sempre regido por direito público)
- ↳ sob o manto dos 3 controles (administrativo, legislativo e judiciário)
- ↳ produz efeitos jurídicos imediatos (diferente da lei) "Di Pietro"

Diante disso, reforço que os **atos administrativos** podem ser entendidos como a manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem atua, fazendo as vezes do Estado (concessionárias ou permissionárias, entre outros), quando há apenas um sentido na manifestação de vontade, de forma cogente. Eles têm por objetivo travar relações jurídicas, criando, extinguindo, modificando direitos/ obrigações, sempre com a finalidade de atender o interesse público, sob o regime jurídico de direito público, caso contrário não terá caráter de ato administrativo.

Por fim, é importante ressaltar algumas particularidades dos **contratos administrativos**. Esses contratos podem ser entendidos como um **acordo bilateral** de vontade, celebrado entre as partes, das quais uma delas será sempre a administração pública.

5 Questões gabaritadas



QUESTÕES GABARITADAS

Questão 01. Conceitualmente, ato administrativo

- A)** é a declaração do Estado ou de quem o represente, a qual produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo Poder Judiciário.
- B)** é aquele que decorre de acontecimentos naturais que independam do ser humano.
- C)** ocorre quando o fato corresponde à descrição contida na norma legal.
- D)** ocorre quando o fato descrito na norma produz efeitos no campo do direito administrativo.
- E)** é todo ato praticado no exercício da função administrativa.

Questão 02

Acerca do conceito de ato administrativo, julgue o item a seguir.

Ato administrativo é aquele que decorre de acontecimentos naturais que independam do ser humano.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questão 03

Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, sobre os atos administrativos, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ☐ Não se enquadram na categoria dos atos jurídicos.
- ☐ Por serem praticados no exercício de atribuições públicas, os atos administrativos estão sujeitos ao regime de direito público.
- ☐ Não se confundem com os assim chamados atos políticos ou de governo.

A) E - C - C.

B) C - C - E.

C) C - E - C.

D) C - E - E.

E) E - E - C.

Questão 04. Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

A) O ato administrativo pode ser concebido como uma declaração do Estado que produz efeitos jurídicos imediatos e que é passível de controle pelo Poder Judiciário.

B) Enquanto não declarada a validade do ato administrativo pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, o ato administrativo não produz efeitos.

C) Imperatividade é o atributo pelo qual são presumidos verdadeiros os fatos alegados pela Administração, como se verifica, por exemplo, em certidões, atestados e declarações.

D) Ato administrativo vinculado é o ato praticado pelo administrador segundo critérios de oportunidade e conveniência.

E) A homologação, o decreto, a portaria, a resolução, o alvará e a circular não são exemplos de atos administrativos.

5.1 Gabarito

01	A
02	Errado
03	A
04	A

6 Silêncio administrativo

No direito público, o silêncio, como regra, não é um ato, não é uma forma de manifestar à vontade. Ele é um fato administrativo porque provocará efeitos no Direito Administrativo. Exemplo: a inércia estatal em praticar determinado ato pode gerar a prescrição ou a decadência.

A Lei n. 9.784/99 proíbe o silêncio da Administração, na medida em que determina o dever de emitir decisões:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Contudo, o silêncio pode se revelar manifestação de vontade (ato administrativo) quando a lei assim fixar.

7 Atributos

São **qualidades** ou **características** dos atos administrativos que diferenciam os atos administrativos do demais atos. São, pois, propriedades peculiares do ato administrativo que tornam possível o alcance do interesse público.



CONCEITO

DOCTRINA: Não há uniformidade de pensamento entre os doutrinadores na indicação dos atributos do ato administrativo; alguns falam apenas em **executoriedade**; outros acrescentam a **presunção de legitimidade**; outros desdobram em números e atributos, compreendendo a **imperatividade**, a **revogabilidade**, a **tipicidade**, a **estabilidade**, a **impugnabilidade**, a **executoriedade** (que alguns desdobram em **executoriedade e exigibilidade**). (MSZDP)

7.1 Presunção de legitimidade e veracidade

A presunção de legitimidade decorre do princípio da legalidade. Significa que o ato administrativo nasce com a presunção de que está de acordo com a lei. Por

consequência desse atributo, produz efeitos de imediato (operatividade). Por conta da inteira submissão ao princípio da legalidade ao qual está submetido o agente público, presumem-se que seus atos são legais.

Não se trata de presunção absoluta. A hipótese é de presunção *iuris tantum* (ou relativa), pois se admite prova em contrário. Cabe a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.



ATENÇÃO

SE LIGUE!

Diferenciação entre a presunção de legitimidade (legalidade) e presunção de veracidade

- A **presunção de legitimidade** diz respeito à **conformidade do ato com a lei**; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os **atos administrativos foram emitidos com observância da lei**.
- A **presunção de veracidade** diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, **presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração**. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.

Da presunção de veracidade decorrem alguns EFEITOS:

- ✓ Aplicação imediata do ato.
- ✓ A presunção de veracidade inverte o ônus da prova.
- ✓ O Judiciário não pode apreciar *ex officio* a validade do ato.

- ✓ Enquanto não decretada a invalidade do ato pela própria Administração ou pelo Judiciário, ele produzirá efeitos da mesma forma que o ato válido, devendo ser cumprido.

8 Questões gabaritadas



QUESTÕES GABARITADAS

Questão 01. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e de legitimidade, respectivamente.

- () Certo
- () Errado

Gabarito: 01. CERTO

EFEITOS DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

Enquanto não for decretada a invalidade do ato administrativo pela própria Administração ou pelo Judiciário, este produzirá efeitos similares ao ato válido, devendo por isso ser cumprido;

Ocorre a inversão do ônus da prova. O prejudicado tem o encargo de produzir as provas de que o ato administrativo contém vícios.

8.1 Tipicidade

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a *"tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados"*. Desse modo, para cada finalidade que a Administração pretende alcançar deve existir um ato previamente definido na lei (ato nominado).

Ainda de acordo com a citada autora, a tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais, eis que nos bilaterais não existe imposição de vontade por parte da administração.

Atenção para os efeitos:

- ✓ Afasta a possibilidade de a Administração praticar atos inominados;
- ✓ Esse atributo representa uma garantia para o administrado, pois impede que a Administração pratique atos dotados de imperatividade e executoriedade, vinculando unilateralmente o particular, sem que haja previsão legal;
- ✓ Também fica afastada a possibilidade de ser praticado ato totalmente discricionário, pois a lei, ao prever o ato, já define os limites em que a discricionariedade poderá ser exercida.



OBS.: A maioria da doutrina não cita a tipicidade como atributo do ato administrativo, pois tal característica não estabelece um privilégio da administração, mas sim uma restrição.

9 Questões gabaritadas



QUESTÕES GABARITADAS

Questão 02. Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, aptas a produzir determinados resultados. Trata-se de decorrência do princípio da legalidade, que afasta a possibilidade de a administração praticar atos inominados.

() Certo

() Errado

Gabarito: 02. CERTO

9.1 Autoexecutoriedade

A autoexecutoriedade consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria Administração, **independentemente de ordem judicial**. Como exemplo podemos citar as interdições de atividades ilegais e obras clandestinas e a inutilização de gêneros impróprios para o consumo.

Fique ligado: Nem todo ato administrativo possui o atributo da autoexecutoriedade. Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a autoexecutoriedade somente é possível quando: **a) estiver expressamente prevista em lei;** ou **b) quando se tratar de medida urgente**, que não sendo adotada imediatamente ocasionará prejuízo maior ao interesse público.



ATENÇÃO: Embora se diga que a decisão executória dispensa a Administração de ir preliminarmente a juízo, essa circunstância não afasta o controle judicial a posteriori, que pode ser provocado pela pessoa que se sentir lesada pelo ato administrativo.



QUAL A DIFERENÇA ENTRE EXIGIBILIDADE E EXECUTORIEDADE ?!

EXIGIBILIDADE	EXECUTORIEDADE
caracterizada pela obrigação que o administrado tem de cumprir o ato. (COAÇÃO FORMAL)	possibilidade de a administração, ela própria, praticar o ato, ou compelir direta e materialmente o administrado a praticá-lo. (COAÇÃO MATERIAL)
a Administração se utiliza de meios indiretos de coerção , como a multa ou outras penalidades administrativas impostas em caso de descumprimento do ato, sem fazer uso da força.	a Administração emprega meios diretos de coerção , como a retirada do veículo do local proibido, utilizando-se inclusive da força.
os meios de coerção vêm sempre definidos na lei.	meios de coerção podem ser utilizados, independente de previsão legal , para atender situação emergente.

9.2 Imperatividade

Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quanto se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contrarie interesses privados).

Dito de outro modo, é o poder que tem a Administração de impor o ato administrativo, independentemente de sua concordância. O poder público pode criar obrigações ou impor restrições, de modo unilateral, aos particulares.

O princípio da supremacia do interesse público justifica a coercibilidade dos atos administrativos. O atributo da imperatividade decorre do **poder extroverso do Estado**, que é o poder de impor obrigações de modo unilateral na esfera do administrado.

**ATENÇÃO****SE LIGUE!**

A **imperatividade não existe em todos os atos administrativos**, mas apenas *naqueles que impõem obrigações*; quando se trata de ato que confere direitos solicitados pelo administrado (como na licença, autorização, permissão, admissão) ou de ato apenas enunciativo (certidão, atestado, parecer), esse atributo inexistente.

Cuidado para não confundir: A imperatividade é a imposição do ato, independentemente do consentimento do administrado. A executoriedade é a execução do ato independentemente de ordem judicial prévia.

10 Resumão da Aula

A Presunção de Legitimidade é o atributo que dispõe que **ATO JÁ NASCE VERDADEIRO E LEGAL**, sendo tal presunção *juris tantum*, ou seja: é **RELATIVA**, podendo ser questionada.

Nos casos de questionamento, aplica-se a **INVERSÃO** do ônus da prova, **RETIRANDO** a **necessidade de provar** do indivíduo que acusa e **TRANSFERINDO-A** ao Estado, ao Governo e à Administração Pública, aos quais cabe provar que o ato questionado é legal e verdadeiro.

Caso se prove que o questionamento é verdadeiro e o ato não é legal ou verdadeiro, este deve então ser modificado, anulado ou convalidado.

ATENÇÃO!

É **necessário** obedecer a um ato até que este seja anulado.

A tipicidade dispõe que parte do ato ou todo ele **DEVE ESTAR PREVISTO** em lei, cumprindo com os requisitos vinculados – competência, finalidade e forma – assim configurando uma **GARANTIA DOS ADMINISTRADOS**, uma vez que veda a existência de atos 100% discricionários, autoritários e abusivos.

A autoexecutoriedade é o uso do poder de autotutela, por meio do qual a Administração Pública encontra a possibilidade de executar ou fabricar um ato **SEM A NECESSIDADE** de uma ordem judicial, dispensando-a.

A autoexecutoriedade é dividida em 2 outras classificações:

- **Exigibilidade**: resume-se à **aplicação** de sanções administrativas e ao uso de coerção indireta, **NÃO DESFAZENDO** a ilegalidade e **NÃO PERMITINDO** o uso da força, a exemplo da multa de trânsito não recorrida.
- **Executoriedade**: resume-se à **execução material** do ato e ao uso de coerção direta, **DESFAZENDO** a ilegalidade e **AUTORIZANDO** o uso da força, a exemplo da remoção de um veículo estacionado em local inapropriado.

Autoexecutoriedade	
Exigibilidade	Executoriedade
Aplicar sanção	Executar o ato
Coerção indireta	Coerção direta
Não desfaz ilegalidade	Desfaz ilegalidade
Impermite uso da força	Autoriza uso da força

Figura 1 – Autoexecutoriedade: exigibilidade e executoriedade.

Fonte: Núcleo Editorial Focus.

A imperatividade é o uso do poder de império, também chamado de poder extroverso do Estado. Resume à **IMPOSIÇÃO DO ATO**, demonstrando-se no uso da maioria dos atos de poder de polícia, nos atos sancionatórios e nos atos restritivos de direito.

Cara aluna e caro aluno, finalizamos o material, espero que tenha compreendido, sugiro que você desenvolva um planejamento semanal para que você possa organizar a sua semana de estudos e otimizar o seu tempo.

Lembre-se de realizar uma pausa, faça um lanchinho, mas não esqueça, é muito importante que você resolva **questões extras** e elabore resumos sobre o tema abordado, pois isso ajudará a fixar o conteúdo e, é mais um passo rumo à sua aprovação.

ACREDITE, JUNTOS CHEGAREMOS LÁ!

11 Questões para treinar

QUESTÃO 01 - No que concerne aos atributos dos atos administrativos, analise:

- I. Em regra, a presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade.
- II. A imperatividade é um atributo do ato administrativo que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução e está presente em todos os atos.
- III. A imperatividade decorre, somente, da existência do ato administrativo, não dependendo da sua declaração de validade ou invalidade.
- IV. A presunção de legitimidade e veracidade tem como consequência a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

É correto o que consta APENAS em:

- A)** III e IV.
- B)** II, III e IV.

- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 - Acerca dos atributos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- A) A presunção de veracidade se aplica aos atos privados da Administração Pública.
- B) A imperatividade constitui na prerrogativa de a Administração Pública executar, diretamente, os seus atos, independentemente da manifestação do Poder Judiciário.
- C) A presunção de veracidade não implica na inversão do ônus da prova, pois o cidadão tem o direito de exigir sempre que a autoridade pública comprove que está agindo de acordo com o princípio da legalidade.
- D) Prevalece na doutrina o entendimento de que a autoexecutoriedade prescinde prévia autorização legislativa ou a caracterização de situação emergencial.
- E) A autoexecutoriedade autoriza a Administração a, em determinados casos, utilizar de forma moderada a força para viabilizar a execução do interesse público.

QUESTÃO 03 - Em operação conjunta da Polícia Civil (representada por inspetores de polícia, no combate a crimes contra as relações de consumo) com o Município (representado por agentes de vigilância sanitária municipal na repressão a atos infracionais), os agentes públicos constataram que a padaria diligenciada estava repleta de ratos e expondo à venda produtos impróprios para o consumo. Além das providências em âmbito criminal adotadas pelos policiais, diante da urgência que se impunha e com base em expressa previsão legal, os agentes municipais interditaram a padaria.

A citada interdição é um ato administrativo com atributo da:

- A) imperatividade, que é um meio de execução direta do ato administrativo, mediante imprescindível e prévio controle jurisdicional, admitido o contraditório diferido pelo particular interessado;
- B) exigibilidade, que é um meio legítimo de coerção direta do ato administrativo, assegurado o posterior controle jurisdicional e admitido o contraditório imediato pelo

particular interessado;

C) tipicidade, que é um meio de coerção indireta do ato administrativo que prescinde de prévio controle jurisdicional, admitido o contraditório imediato pelo particular interessado;

D) autoexecutoriedade, que é um meio de execução direta do ato administrativo que prescinde de prévio controle jurisdicional, admitido o contraditório diferido pelo particular interessado;

E) presunção de legitimidade, que é um meio legítimo de execução direta do ato administrativo, desde que assegurado o contraditório imediato pelo particular interessado.

QUESTÃO 04 - Como decorrência natural do princípio da legalidade, presume-se a legitimidade de todos os atos administrativos; por outro lado, o atributo da imperatividade (ou coercibilidade), além de nem sempre se fazer presente, tem perdido, nos tempos atuais, espaço para a consensualidade.

() Certo

() Errado

QUESTÃO 05 - "Em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei". A explicação acima trata do atributo da

A) presunção de veracidade.

B) legalidade.

C) presunção de legitimidade.

D) legalidade administrativa

QUESTÃO 06 - A Administração Pública tem a competência de executar as suas decisões independentemente de autorização do Poder Judiciário, podendo utilizar mecanismos próprios de coerção para atingir os resultados pretendidos. Tal atributo dos atos administrativos denomina-se:

A) presunção de legitimidade.

B) autoexecutoriedade.

C) imperatividade.

D) tipicidade.

() Certo

() Errado

QUESTÃO 07 - Taksin Preecha exerce as funções de fiscal sanitário no estado WW e, no uso regular de suas atribuições, recebe denúncia de má conservação de alimentos na mercearia Pocahontas Nemo, que se revela verdadeira. Constatado que existem mercadorias irregularmente armazenadas e com validade vencida, o fiscal apreende os bens e aplica multa. Nesse caso, com o ato de apreensão está sendo realizado um dos atributos do ato administrativo consistente na:

A) veracidade

B) legitimidade

C) autoexecutoriedade

D) previsibilidade

QUESTÃO 08 - No que diz respeito ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A cobrança de multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia constitui hipótese de aplicação do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo.

() Certo

() Errado

QUESTÃO 09 - Os Policiais Militares José e João, no regular exercício de suas funções, diante da negativa do particular Joaquim de retirar seu veículo que estava irregularmente estacionado na calçada impedindo a circulação de pedestres, determinaram que o carro fosse guinchado, observando todas as formalidades legais.

No caso em tela, o guincho foi um meio direto de execução do ato administrativo, sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, que representa o atributo do ato administrativo da:

- A)** exigibilidade.
- B)** autoexecutoriedade.
- C)** tipicidade.
- D)** presunção de legitimidade.
- E)** presunção de veracidade.

QUESTÃO 10 - O atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos, é denominado:

- A)** Autoexecutoriedade.
- B)** Imperatividade.
- C)** Tipicidade.
- D)** Presunção de veracidade.
- E)** Presunção de legitimidade.

QUESTÃO 11 – O atributo segundo o qual o ato administrativo pode ser imposto a terceiros independentemente de sua concordância denomina-se

- A)** executoriedade.
- B)** imperatividade.
- C)** legitimidade.
- D)** veracidade.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que apresenta um dos atributos (ou características) do ato administrativo.

- A) Presunção de ilegitimidade.
- B) Finalidade.
- C) Presunção de veracidade.
- D) Atipicidade.
- E) Objeto.

QUESTÃO 13 - A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

O ato administrativo que estipula obrigações, em decorrência da imperatividade de que é dotado, impõe-se a terceiros, ainda que estes não concordem.

- () Certo
- () Errado

QUESTÃO 14 – João, agente público de direito, ao fiscalizar o estabelecimento comercial XYZ, verifica que as normas técnicas de segurança e salubridade não estão sendo observadas. João, então, autua a pessoa jurídica e aplica uma multa, fixando o prazo de trinta dias para que as vicissitudes encontradas sejam sanadas. Após o transcurso do lapso temporal fixado, o agente público realiza nova inspeção no local, constatando que as mazelas ainda se fazem presentes e que há risco concreto aos frequentadores. João conclui, assim, que a medida adequada é a interdição do estabelecimento.

Nesse cenário e considerando os atributos dos atos administrativos, é correto afirmar que, havendo previsão legal, a Administração Pública, por si só:

- A) não pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, dependendo da atuação do Poder Judiciário. Poderá, por outro lado, aplicar medidas menos gravosas para sanar os vícios existentes no local;
- B) não pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, dependendo da atuação do Poder Judiciário, considerando que os atos administrativos, apesar de coercitivos, não são autoexecutórios;

- C)** pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na autoexecutoriedade dos atos administrativos;
- D)** pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na coercibilidade dos atos administrativos;
- E)** pode interditar o estabelecimento comercial XYZ, independentemente da atuação do Poder Judiciário, com base na exigibilidade dos atos administrativos.

QUESTÃO 15 – Conforme Di Pietro, 2010, o ato administrativo, que consiste na declaração do Estado ou de seu representante, produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- A)** Os atos administrativos internos são aqueles cujo destinatário é determinado e constituem situação jurídica particular aos administrados em geral.
- B)** A presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade são atributos do ato administrativo.
- C)** Atos de império são atos internos da Administração que visam dar vazão aos serviços desenvolvidos por um determinado órgão.
- D)** A revogação acontece quando se percebe um vício no ato relativo à sua legitimidade e, por isso, retroage seus efeitos.
- E)** Os atos vinculados são revogáveis, porque comportam juízo de oportunidade e conveniência e produzem efeitos *ex nunc*.

QUESTÃO 16 – Com relação a ato administrativo, um dos seus atributos é a

- A)** unidade.
- B)** economicidade.
- C)** anualidade.
- D)** não vinculação.
- E)** autoexecutoriedade.

QUESTÃO 17 – A autoexecutoriedade é a possibilidade que tem a Administração de, com os próprios meios, executar suas decisões, sem a necessidade de recorrer previamente ao Poder Judiciário.

() CERTO () ERRADO

11.1 Gabarito

01	D
02	E
03	D
04	CERTO
05	C
06	B
07	C
08	ERRADO
09	B
10	C
11	B
12	C
13	CERTO
14	C
15	B
16	E
17	CERTO

Bons estudos!

Lembre-se de que o futuro pertence aqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. (Eleanor Roosevelt).

Nós acreditamos e apostamos na realização dos seus objetivos.



Conecte-se com o
Focus Concursos



/focusconcursos



/focusconcursos



/focusconcursospúblicos



/focusconcursos



/focusconcursos